

1500364-68.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

DAVID MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA 34471371

Vistos.

DAVID MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque segundo dos autos consta, no dia 17 de junho de 2022, por volta de 22 horas e 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº - Brasil CEP: 13301-900 - Itu- SP Telefone: (11) 2550-5370

- E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SENTENÇA

Em 15 de dezembro de 2022, faço conclusão destes autos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu/SP, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

Processo nº:

1500364-68.2022.8.26.0569 - Controle nº 2022/000800

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

DAVID MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA 34471371

Vistos.

DAVID MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque segundo dos autos consta, no dia 17 de junho de 2022, por volta de 22 horas e 10 minutos, na Rua Antônio Faustino Filho, nº 26, Bairro Cruz das Almas, nesta cidade e Comarca de Itu/SP, subtraiu, para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, 10 (dez) utensílios de decoração, avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), 02 (duas) blusas avaliadas em R\$ 100,00 (cem reais), 10 (dez) itens de "joias" de ouro e prata, avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) estabilizador de computador, avaliado em R\$ 80,00 (oitenta reais), 20 (vinte) utensílios de cozinha, avaliados em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), de propriedade de Tereza Luzia Pierroni Caporaro.

A denúncia foi recebida em 07/07/2022 (fls. 121/122), sendo citado pessoalmente o réu às fls. 129.

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 135/136, oportunidade que foram arroladas as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação.

Durante a instrução probatória foi inquirida a vítima Tereza Luzia Pierroni Caporaro, além de duas testemunhas arroladas em comum, Natálio Cipriano Soares e Roberto Vicente, guardas civis municipais responsáveis pela ocorrência. Ao final, foi interrogado o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, estando provadas as duas qualificadoras. Na dosimetria da pena, alegou que o réu é portador de maus antecedentes, é reincidente e entende que o crime foi consumado, e não tentado. Sustenta que cabe o regime inicial diverso do aberto, por ser reincidente. Entende que não cabe substituição por pena restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, pontuou que na dúvida sobre eventual tentativa ou consumação do crime, pondera que o réu foi surpreendido no local do fato, sendo impossível a consumação, pois não retirou as coisas do domínio da proprietária. Entende que o crime não se consumou. Entende que cabe responder em liberdade ou regime semiaberto, para buscar recolocação no mercado. Alega que o fato de ter antecedentes não deve ser motivo para majoração da pena. Requer a absolvição ou pena compatível com a tentativa e regime mais brando.

Constam informações sobre antecedentes criminais do acusado às fls. 62/94, bem como certidão às fls. 55/61, sendo reincidente e portador de maus antecedentes.

O réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 18/06/2022, conforme decisão exarada às fls. 95/97, que persiste até o momento.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 1/54), boletim de ocorrência (fls. 52/54), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 14/15), que contém a relação e valores dos objetos furtados, e laudo de exame indireto em local (fls. 163/167), que constata o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, além da prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva, quando ouvida, a vítima Tereza Luzia Pierroni declarou: "Que é proprietária do imóvel situado no local dos fatos e que a casa está para alugar, pois a declarante está morando em um apartamento, bem como está levando aos poucos os objetos. A testemunha, que é vizinha da vítima, providenciou que a declarante fosse avisada de que haviam adentrado na casa dela e levado alguns pertences, sendo informada ainda que o autor já estava preso e os pertences recuperados. A declarante retornou a casa e constatou que a porta de entrada estava danificada e o interior do imóvel todo revirado. Reconheceu os objetos listados no boletim de ocorrência como sendo seus." (sic).

Perante o juízo, a vítima Tereza Luzia Pierroni ratificou integralmente a declaração prestada na fase extrajudicial, acrescentando que estava morando em outra casa quando o seu vizinho ligou dizendo que pegou um ladrão e que os policiais queriam que a declarante fosse até a delegacia. Informou que foi até a delegacia, mas não viu o ladrão, pois tinham o colocado na viatura. Relatou que tiraram os bens da declarante e os deixaram na garagem. Narrou que o ladrão fez várias sacolas, embrulhos e colocou tudo na garagem. Disse que o carrinho de reciclável, segundo o vizinho, era do ladrão. Afirmou que não viu o carrinho, pois provavelmente tenham tirado de lá. Relatou que o ladrão correu e se escondeu atrás de um pneu de caminhão na "Elma Chips". Reiterou que havia várias sacolas na garagem. Disse que para entrar na casa, provavelmente deu um chute grande ou usou algum ferro e dobrou a porta, foi por esse buraco que entrou.

A testemunha Natálio Cipriano Soares, guarda civil municipal, afirmou durante a fase extrajudicial que: "A testemunha ROBERTO VICENTE, que é Guarda Municipal, disse que estava em seu horário de folga e quando chegava em sua residência reparado que um rapaz desconhecido estava dentro da casa da vizinha, bem como viu um carrinho, utilizado por coletores de reciclados, em frente ao imóvel. A testemunha disse ter indagado o rapaz, momento em que ele pulou o muro rapidamente, apanhou o referido carrinho, que estava carregado de pertences da vítima, e fugiu do local. A testemunha notou que a porta da casa estava danificada, constatando que o referido rapaz havia furtado os objetos de sua vizinha, a qual não mora mais na casa. A testemunha relatou ainda ter seguido o autor por algum tempo e manteve contato com equipe da GCM, na pessoa do depoente, que conseguiu rapidamente ir de encontro do autor e prendê-lo. Identificado com sendo DAVID MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA, com diversas passagens policiais, localizou-se dentro do carrinho diversos objetos subtraídos da casa da vítima. A vítima reconheceu os objetos, bem como compareceu na delegacia e recebeu seus pertences e prestou declarações. O indiciado, assim que foi abordado, ficou muito agitado, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas." (sic).

Em juízo, a testemunha arrolada em comum, Natálio Cipriano, guarda civil municipal, confirmou a narrativa anteriormente apresentada, ressaltando que nessa data estava em patrulhamento quando foi acionado via CADE, pois um parceiro de serviço, que estava em horário de folga, surpreendeu uma pessoa furtando uma residência, a qual havia se evadido. Disse que o réu foi detido. Relatou que em revista pessoal, nada foi encontrado. Afirmou que o réu deixou o carrinho de reciclável na rua de baixo, com vários objetos que haviam sido retirados da residência. Disse que os objetos foram posteriormente reconhecidos pelo proprietário. Relatou que na residência também havia vários objetos que o acusado estava para recolher quando foi surpreendido.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Roberto Vicente, guarda civil municipal, que na fase extrajudicial afirmou que: "É GCM na cidade e na noite de ontem estava de folga. Chegou em sua casa e observou que um rapaz estranho estava dentro da casa de sua vizinha, bem como visualizou que a porta de entrada da casa estava danificada. Esclarece que iluminou o interior da casa com seu celular, momento em que o rapaz correu para fora, apanhou um carrinho comumente utilizado por coletores de reciclados e fugiu rapidamente do local. Conseguiu seguir o autor e acionou a GCM. Seus colegas conseguiram abordar o autor próximo da Favela da Vila Virgínia, onde ele foi surpreendido na posse de objetos de propriedade da vítima." (sic).

A testemunha arrolada em comum, Roberto Vicente, guarda civil municipal, quando ouvida em juízo também ratificou os relatos apresentados na fase extrajudicial, acrescentando que no momento em que viu o acusado escondido na casa da vizinha, o carrinho de reciclável estava cheio de objetos, mas o depoente não sabia que o acusado os tinha retirado da casa. Narrou que posteriormente foi constatado que tais objetos possivelmente haviam sido retirados da casa. Informou que foi acionada a proprietária da casa por telefone e assim que chegou, confirmou que os objetos eram de sua casa. Afirmou que réu provavelmente pulou a grade da frente para entrar na casa da vizinha. Relatou que a porta de entrada da residência estava arrombada, estourada. Reconheceu o réu em audiência, ressaltando que no dia da ocorrência estava com barba. Afirmou que não conhecia o acusado, nunca o viu. Esclareceu que quando chegou na residência, o carrinho estava do lado de fora, enquanto que o réu estava do lado de dentro. Disse que no momento em que questionou o que estava acontecendo, o réu pulou para a rua e fugiu com o carrinho contendo os objetos dentro. Disse que inicialmente perdeu o acusado de vista, porque voltou para a casa para pegar um celular, sendo que após fez o percurso por onde viu o agente correndo e o localizou em frente ao portão da empresa "Elma Chips". Reiterou que o acusado ainda estava com o carrinho que continha os pertences da vítima.

Interrogado durante a fase policial, o réu David Marcelo de Oliveira Vieira declarou que: "Abre mão do direito de silenciar. Alega que estava passando pelo local, em frente a casa e viu a porta aberta. Pulou um muro que tem cerca de dois metros. Alega também que já havia sido arrombada a porta. Afirmar que as coisas estavam já deixadas separadas e não tinha ido com ninguém lá. Alega que estava só olhando. Alega que já estava tudo separado, e estava com carrinho de reciclagem. Em seguida, um rapaz que o chamou, e acionou a polícia. Possui passagem por furto. Não tem advogado. Não estava machucado." (sic).

Por ocasião do seu interrogatório em juízo, o réu David declarou que passou pela casa, tinha usado droga, pulou o muro do portão, forçou a porta e entrou. Alegou que deixou as coisas da vítima na garagem e o que foi apreendido em seu poder eram apenas seu carrinho e reciclados que havia pego na semana.

Esta é a prova produzida, que confirma a acusação, em parte.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

A existência do crime de furto qualificado restou devidamente comprovada pelo conteúdo probatório amealhado, o qual está corroborado, inclusive, pela confissão do acusado.

Segundo se infere da prova produzida, na data dos fatos, no período noturno, o acusado foi até a residência da vítima, pulou o muro e arrombou uma porta para ingressar no referido imóvel.

Ao adentrar no interior da residência, o agente se apoderou de diversos objetos e utensílios de propriedade da vítima.

Contudo, quando estava deixando o local, o acusado foi surpreendido por um vizinho, sendo que ao ser questionado, pulou o muro rapidamente, apanhou um carrinho de reciclável que estava do lado de fora da residência com pertences da vítima e fugiu.

Ato contínuo, o vizinho seguiu o acusado e manteve contato com a Guarda Civil Municipal, que foi ao encontro do agente e conseguiu prendê-lo em flagrante delito. Após ser identificado, constatou-se que o acusado possuía diversas passagens policiais e dentro do carrinho foram localizados diversos objetos subtraídos da casa da vítima.

A vítima compareceu na delegacia e reconheceu os objetos, os quais posteriormente lhe foram restituídos.

Questionado acerca dos fatos em solo policial, o acusado admitiu a prática delitiva, declarando, contudo, que quando pulou o muro e adentrou na residência, a porta já estava aberta e arrombada, e as coisas já haviam sido deixadas separadas. Perante o juízo, por sua vez, o réu confessou espontaneamente a prática do crime pelo qual responde, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa, alegando, contudo, que deixou os objetos da vítima na garagem.

A versão apresentada pelo acusado, contudo, deve ser tida com reservas, eis que se encontra dissonante das demais provas coligidas.

Com efeito, é certo que, ao contrário das testemunhas, que prestam depoimento compromissadas com a verdade, aos réus é garantido o direito de não produzir provas contra si, podendo omitir detalhes ou até mesmo silenciarem-se ante a acusação, apresentando a versão que melhor lhes aproveite a defesa.

Verifica-se no caso sub judice que os relatos da vítima e dos guardas civis municipais, testemunhas arroladas em comum, são harmônicos e coincidentes em detalhes, a indicar que efetivamente relataram os fatos como ocorridos, sendo inclusive corroborados pela confissão espontânea, embora parcial, do réu em juízo. A vítima ainda foi capaz de reconhecer durante a fase extrajudicial os objetos que lhe foram subtraídos.

Não há razão para duvidar da palavra da vítima e das testemunhas, guardas civis municipais idôneos, que não tinham qualquer motivo ou interesse em incriminar gratuitamente o acusado, não sendo produzida, portanto, prova idônea nesse sentido. Outrossim, os guardas civis municipais, testemunhas ouvidas em juízo apresentaram depoimento com o compromisso de dizer a verdade, confirmando a acusação e a prova colhida na fase inquisitiva, narrando a ocorrência dos fatos categoricamente e com riqueza de detalhes.

Cabe destacar que o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, a demonstrar personalidade voltada para a prática de crime patrimonial, sugerindo, ainda, que ele faz da prática de ilícitos penais seu meio de vida.

A qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, restou devidamente comprovada, conforme laudo pericial do local acostado às fls. 163/167, o qual concluiu que a porta foi arrombada, corroborado ainda pela confissão do próprio acusado.

Quanto à qualificadora da escalada, não comporta acolhimento, ante a ausência de prova pericial indicando a altura do muro, informação imprescindível para sua caracterização. Com efeito, havia plenas condições de ser realizada a prova técnica, o que não ocorreu, não devendo ser substituída, na hipótese, pela prova oral.

Diante de todo o analisado e acima discorrido, tem-se que o conjunto probatório amalhado, analisado de forma englobada, constitui alicerce sólido e robusto para sustentar o decreto condenatório, não restando mínima dúvida quanto a autoria e materialidade delitivas.

Contudo, resta dúvida se o acusado realmente obteve êxito em obter a posse desviada da res furtiva, eis que há dúvida se ausentou da esfera de vigilância e controle da testemunha, porquanto sua conduta foi monitorada desde o momento em que ainda estava no interior da residência da vítima, razão pela qual, sendo observado o caminho que percorreu, onde foi em seguida localizado pela testemunha, deve ser reconhecida a modalidade tentada, em benefício do réu. Além dos mais, resta dúvida quanto a o fato de ter tido a efetiva posse res furtiva, tendo em vista que a própria vítima declarou em juízo que os bens subtraídos permaneceram na sua garagem.

Assim, afastadas as alegações da defesa e suficientemente comprovada a acusação, resta proceder à fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime de furto qualificado, disposto no artigo 155, parágrafo 4º incisos I, do Código Penal, é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente por ser o réu portador maus antecedentes, deve a pena ser inicialmente fixada acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Presente a agravante da reincidência específica que tem o condão de aumentar a pena em 1/3. No entanto o réu confessou a prática do crime que lhe foi imputado, pelo que deve tal confissão ser reconhecida como atenuante. Assim, sopesando a reincidência específica com a confissão, deve a pena ser elevada apenas de 1/6, passando ao patamar de 2 (dois), 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena pelo fato de o crime ter sido perpetrado na modalidade tentada, sendo que considerando o iter criminis percorrido, tendo o réu ingressado na casa da vítima, separado os objetos, acomodado na garagem e já se preparando para deixar o local, deve a pena ser minorada de metade, 1/2, passando a reprimenda ao montante de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 7 dias-multa.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu DAVID MARCELO DE OLIVEIRA VIEIRA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 7 dias-multa, fixados no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente e portador de maus antecedentes, representando por meio de sua conduta risco à sociedade.

Descabe, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência do réu, estando, pois, ausente os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Diante do lapso temporal já decorrido e considerando a pena final imposta ao réu, concedo-lhe o direito de recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, com a máxima urgência.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Arbitro os honorários do defensor nomeado no máximo da tabela vigente, pelos atos praticados, expedindo-se oportunamente certidão.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei Federal nº 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se inclusive ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P. R. I. C.

Itu, 15 de dezembro de 2022

Juíza de Direito Andrea Ribeiro Borges

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ.

Rodolfo Mosca - M818301 (Coordenador)

Itu, 15/12/2022